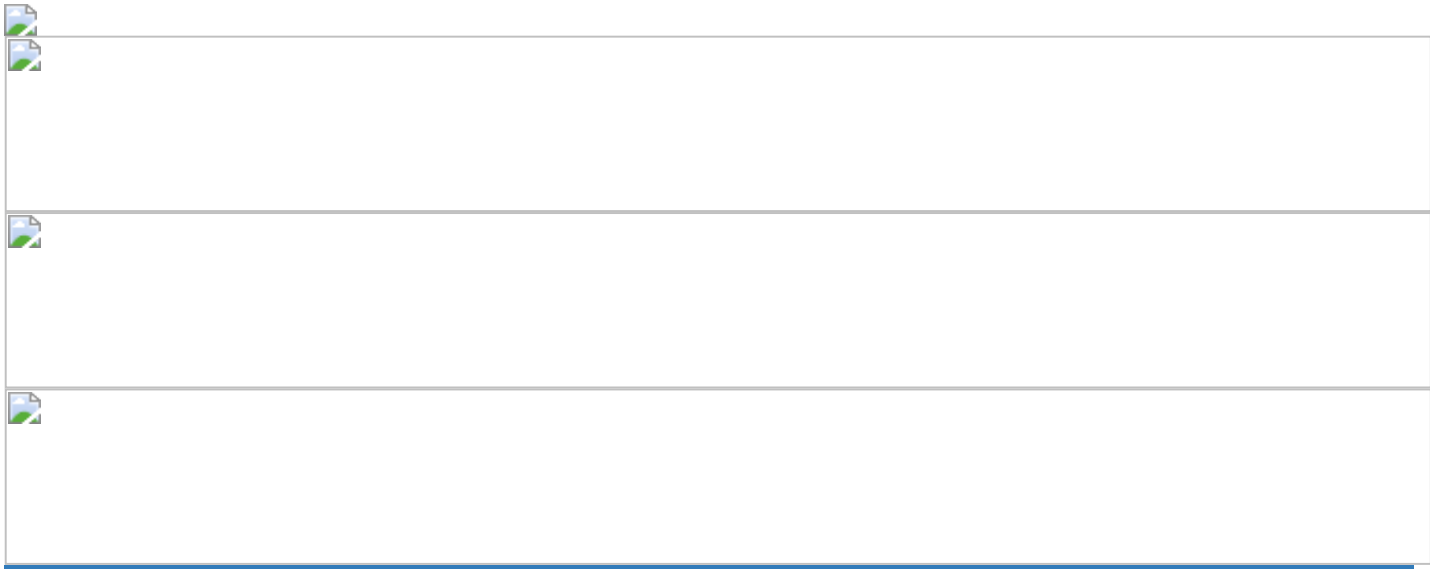


Дело № 1-72/2022 (1-977/2021;)

Номер дела: **1-72/2022 (1-977/2021;)**

УИН: **41RS0001-01-2021-013243-15**

Дата начала: **13.12.2021**

Дата рассмотрения: **20.04.2022**

Суд: **Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатский края**

Судья: **Быков Владимир Юрьевич**

Статьи УК: **158, 228, 228.1**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Харитонова Н.А.		
Защитник (адвокат)	Романова Л.М.		
ПРОКУРОР	Каюмова М.Н., Хачатурян Т.М.		
	Дашутин Виталий Анатольевич		ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			13.12.2021
Передача материалов дела судье			13.12.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		17.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		27.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.01.2022
Судебное заседание	Производство по делу приостановлено	ПОДСУДИМЫЙ СКРЫЛСЯ	20.01.2022
Производство по делу возобновлено			06.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		11.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		14.04.2022

Судебное заседание	Постановление приговора	20.04.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено	20.04.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		04.05.2022
Дело оформлено		29.06.2022
Дело передано в архив		19.10.2022

Акты

Дело № 1 – 72/2022

следственный номер

12101300001000492

41RS0001-01-2022-013243-15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Петропавловск-Камчатский 20 апреля 2022 года

Петропавловск–Камчатский городской суд Камчатского края в составе председательствующего судьи Быкова В.Ю.,

при секретаре ФИО3,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Петропавловска – Камчатского Каюмовой М.Н., Хачатурян Т.М.,

подсудимого Дашутина В.А.,

защитников – адвоката Романовой Л.М., представившей удостоверение №231 и ордер №0353 от 23 декабря 2021 года, адвоката Харитоновой Н.А., представившей удостоверение №305 и ордер №07890 от 8 апреля 2022 года,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Дашутина Виталия Анатольевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. Петропавловске – Камчатском, гражданина РФ, зарегистрированного в г. Петропавловске – Камчатском по <адрес>, проживавшего в г. Петропавловске – Камчатском по <адрес> – а, <адрес>, неработающего, со средним образованием, не состоящего в браке, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Петропавловск – Камчатским городским судом по п. «б» ч.2 ст.158, ч.1 ст.158, ч.2 ст.69 УК РФ, к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, постановлением того же суда от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено и исполнено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима;

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Петропавловск – Камчатского судебного района Камчатского края по ч.1 ст.158 УК РФ, ст.70 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; освобождённого ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания,

содержащегося под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158, ч.1 ст.228.1, ч.1 ст.228 УК РФ,

установил:

Дашутин совершил кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, с банковского счета, незаконно сбыл наркотические средства, а также незаконно изготовил, хранил без цели сбыта наркотические средства в значительном размере, в г. Петропавловске – Камчатском при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов до 11 часов 10 минут ФИО2 в 10 метрах от входа в магазин «Копирочка» по <адрес> нашел банковскую карту ПАО «Совкомбанк» - карту рассрочки «Халва» 2.0» №, с банковским счетом №, открытым на основе договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1 в мини – офисе ПАО «Совкомбанк» № по <адрес>, и, предполагая наличие денежных средств на банковском счете, решил их похитить, после чего, используя систему бесконтактных платежей, посредством данной банковской карты в период с 11 часов 17 минут до 11 часов 57 минут того же числа в часовом поясе камчатского времени тайно похитил с банковского счета путем осуществления операций по оплате товаров и услуг принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут в магазине «Эльф» по <адрес> оплатил покупку товаров посредством ПОС – терминала № на сумму 44 рубля 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 20 минут в аптечном пункте «Здоровье» по <адрес> оплатил покупку товаров посредством ПОС – терминала № , марки «Опакс», модели «Эспэ30», с серийным номером 3А638924, на сумму 206 рублей 40 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 28 минут в маршрутном автобусе № марки «ДАЕВУ», государственный регистрационный знак А341ТВ, бортовой №, следующим по маршруту: от остановки «Школа № » до остановки «ДК СРВ», на остановке «Садовая» оплатил свой проезд посредством ПОС – терминала № , марки «Инженико», модели «Нью8210», с серийным номером 82716432, в сумме 27 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 34 минуты в супермаркете «Заря» по <адрес> оплатил покупку товаров посредством ПОС – терминала №, с серийным номером 172<адрес>01, представленного комплектом из основного терминала модели «иСТ220» и выносной клавиатурой пин – пад модели «иПП220», на сумму 642 рубля 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 37 минут в магазине «Каллисто» по <адрес> оплатил покупку товаров посредством ПОС – терминала №, марки «Опакс», с серийным номером 2М787800, представленного комплектом из основного терминала модели «Эс80» и выносной клавиатурой пин – пад модели «Эс200», на сумму 898 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 43 минуты в торговой точке, принадлежащей ИП ФИО5, в помещении рынка «Ярмарка на СРВ» по <адрес> – а оплатил покупку товаров посредством ПОС – терминала №А0104229 на сумму 1301 рубль 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут в магазине «Савико 3» по <адрес> оплатил покупку товаров посредством ПОС – терминала №, марки «Инженико», представленного комплектом из основного терминала модели «иСТ220» и выносной клавиатурой пин – пад модели «иПП220», на сумму 400 рублей 00 копеек, в 11 часов 56 минут – на сумму 400 рублей 00 копеек, и в 11 часов 57 минут – на сумму 800 рублей, чем причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 4718 рублей 40 копеек.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 34 минут до 13 часов 11 минут ФИО2, обладая навыками кустарного изготовления наркотического средства Метамфетамин (первитин), решил изготовить данное наркотическое средство для личного потребления и с целью незаконного сбыта его части лицу, в отношении которого уголовное преследование по делу не осуществляется, за 2500 рублей, договорившись с последним о времени и месте встречи, после чего примерно в 13 часов 50 минут того же числа на остановке

общественного транспорта «Камчатский педагогический колледж», расположенной в 10 метрах от <адрес>, в ходе встречи с данным лицом, получив от него в счет оплаты за реализуемое наркотическое средство 2500 рублей, приобрел в аптечном пункте по <адрес> медицинский препарат «Каффетин Колд», используемый для изготовления вышеуказанного наркотического средства, а затем вместе с указанным лицом проследовал в <адрес>, где незаконно изготовил вещество, содержащее наркотическое средство Метамфетамин (первитин), массой не менее 0,759 грамма, что составляет значительный размер, и в период с 18 часов 15 минут до 18 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ незаконно сбыл вышеуказанному лицу, действовавшему в соответствии с п.14 ч.1 ст.6 и ст.8 ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ и участвовавшему в ОРМ «Оперативный эксперимент», наркотическое средство – Метамфетамин (первитин), включенное в Список № Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, массой (в перерасчете после высушивания до постоянной массы при температуре +70 – +100 градусов Цельсия) 0,227 грамма, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № не образует значительного размера, которое в тот же день в период с 20 часов 20 минут до 20 часов 35 минут добровольно выдано данным лицом в здании УМВД России по Камчатскому краю по пр. К. Маркса, 25.

Кроме того, в период с 15 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в <адрес>, незаконно изготовил вещество, содержащее наркотическое средство Метамфетамин (первитин), общей массой (в перерасчете после высушивания до постоянной массы при температуре +70 – +100 градусов Цельсия) не менее 0,759 грамма, что составляет значительный размер, часть которого в период с 18 часов 15 минут до 18 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ незаконно сбыл лицу, действовавшему в соответствии с п.14 ч.1 ст.6 и ст.8 ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ и участвовавшему в ОРМ «Оперативный эксперимент», а оставшуюся часть наркотического средства – Метамфетамин (первитин), включенного в Список № Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, массой (в перерасчете после высушивания до постоянной массы при температуре +70 – +100 градусов Цельсия) 0,532 грамма, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № образует значительный размер, незаконно хранил без цели сбыта в вышеуказанной квартире с момента изготовления до её изъятия из незаконного оборота в ходе обследования данной квартиры в период с 18 часов 50 минут до 19 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении кражи и изготовлении, хранении наркотических средств без цели сбыта в значительном размере признал полностью, а по эпизоду сбыта наркотических средств – частично, указав, что не продавал наркотик Мистюкову, а просто угостил его. Также, пояснил, что нашел банковскую карту, при помощи которой осуществил бесконтактным способом оплату приобретаемых им товаров посредством терминала в различных торговых точках, после чего выбросил карту. Согласился на просьбу Мистюкова совместно изготовить наркотик, при этом не просил у последнего денег. При встрече тот дал ему денежные средства для приобретения необходимых препаратов для изготовления наркотика. После их приобретения он с Мистюковым и Красиловой проследовали по месту его жительства, где он изготовил наркотик. Мистюков при этом не присутствовал. Часть наркотика они с Мистюковым потребили, другую часть наркотика последний забрал себе. Также, на кухне находилась ещё одна часть наркотика, которую он оставил для себя. Считает, что не сбывал Мистюкову наркотик, поскольку они совместно приобретали необходимые препараты для его изготовления.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов он около магазина «Копирочка» по <адрес> нашел банковскую карту с функцией бесконтактного платежа. Предположив, что карту кто-то потерял, и на ней имеются денежные средства, решил ей воспользоваться и приобрести товар. В магазине «Эльф» при помощи банковской карты посредством терминала бесконтактного платежа оплатил товар на 44 рубля. Таким же способом оплатил товар: в аптечном пункте «Здоровье» на 206 рублей 40 копеек; проезд в

автобусе в размере 27 рублей; в магазине «Заря» на 642 рубля; в магазине «Каллисто» на 898 рублей; в торговой точке на рынке «Ярмарка на СРВ» на 1301 рубль; в магазине «Савико-3» на 400 рублей, 400 рублей и 800 рублей, после этого выбросил карту.

ДД.ММ.ГГГГ договорился с Мистюковым по телефону об изготовлении наркотического средства «Винт». Примерно в 13 часов 50 минут того же числа они встретились у остановки общественного транспорта «Камчатский педагогический колледж». С ним находилась Красилова. Не помнит передавал ли ему Мистюков денежные средства или нет. Затем он направился в аптеку по <адрес>, где приобрел таблетки и йод для изготовления наркотика. После чего они втроем проследовали в <адрес>, где находился Кравцов. Примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ он приступил к изготовлению наркотика на кухне указанной квартиры и изготовил его примерно в 18 часов 10 минут того же дня. Наркотическое средство поместил в два полимерных шприца, один из которых положил в верхний ящик кухонного гарнитура для последующего личного потребления, а другой шприц передал Мистюкову. Примерно в 18 часов 30 минут при выходе Мистюкова из квартиры, все были задержаны сотрудниками полиции, которые произвели обследование квартиры и в шкафу на кухне изъяли шприц с наркотиком. Вину признает, в содеянном раскаивается (т.2 л.д.41 – 44, 57 – 62, 67 – 71, 85 – 88, 89 – 92, 100 – 101).

Несмотря на частичное признание подсудимым вины, его виновность в совершении указанных преступлений при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается совокупностью следующих доказательств.

По факту тайного хищения имущества Потерпевший №1.

Показаниями потерпевшего Потерпевший № 1, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов возле магазина «Копирочка» по <адрес>, потерял банковскую карту ПАО «Совкомбанк» №, привязанную к банковскому счету №, с функцией «Вай Фай». С 11 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ ему стали приходить смс-сообщения о том, что с его банковской карты происходят списания денежных средств в различных торговых точках г. Петропавловска – Камчатского. Всего с банковской карты похищено 4718 рублей 40 копеек. Причиненный ущерб не является для него значительным (т.1 л.д.182 – 184, 191 – 193).

Показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов находился совместно с ФИО2 по <адрес>, где увидел на асфальте банковскую карту ПАО «Совкомбанк», на которую не обратил внимания. Затем они зашли в магазин «Эльф» по <адрес> и в аптеку «Здоровье» по <адрес>, где ФИО2 осуществил покупки, расплатившись при помощи банковской карты. От остановки общественного транспорта «Садовая» они на автобусе проследовали до остановки «СРВ», при этом ФИО2 оплатил проезд посредством банковской карты. Потом в магазине «Заря» по <адрес>, магазине «Ярмарка на СРВ», по <адрес> – а, в магазине «Савико-3» по <адрес> ФИО2 приобретал товары, расплатившись за них при помощи банковской карты (т.1 л.д.195 – 198, 199 – 201).

Показаниями свидетеля ФИО7, согласно которым к счету № вид вклада Карта рассрочки «Халва 2.0», открытому на имя Потерпевший № 1, привязаны две карты: № – находится в архиве, и № – является действующей (т.1 л.д.234 – 238).

Показаниями свидетеля ФИО8, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. В 2021 году им открыто кафе быстрого питания «Узбекская кухня» по <адрес>. Ранее в данном помещении располагался магазин «Эльф», где находился терминал оплаты (т.1 л.д.202 – 204).

Показаниями свидетеля ФИО9, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 20 минут в аптечном пункте мужчина приобрел 6 флаконов йода при помощи банковской карты ПАО «Совкомбанк», используя функцию бесконтактной оплаты. Примерно в 13 часов пришел молодой человек, сообщивший, что с его банковского счета банковской карты ПАО «Совкомбанк» осуществлены списания денежных средств, в т.ч. в их аптечном пункте. В кассовой программе имелась информация о приобретении в 11 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 рублей 40 копеек настойки йода, о чем она ему сообщила.

Также, указанную информацию передала прибывшим сотрудникам полиции (т.1 л.д.205 – 207).

Показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым в автопарке организации имеется автобус, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № (от остановки общественного транспорта «Школа № » до «ДК СРВ» и обратно, в г. Петропавловске – Камчатском), бортовой номер – 3132, государственный регистрационный знак А341ТВ, в котором для оплаты проезда установлен терминал, оборудованный системой бесконтактного платежа (т.1 л.д.208 – 210).

Показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым в супермаркете «Заря» по <адрес> расположено 2 кассовых места, на каждом из которых установлен терминал оплаты, оборудованный системой бесконтактного платежа (т.1 л.д.216 – 218).

Показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и ей открыт магазин «Каллисто» по <адрес>, где установлен терминал, оборудованный системой бесконтактного платежа (т.1 л.д.219 – 221).

Показаниями свидетеля ФИО13, согласно которым она является продавцом торговой точки, принадлежащей ИП ФИО5, находящейся на территории рынка «Ярмарка на СРВ» по <адрес> – а, где установлен терминал, оборудованный системой бесконтактного платежа (т.1 л.д.222 – 224).

Показаниями свидетелей ФИО14, согласно которым в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Савико-3» пришли два мужчины, один из которых выбрал товар и проследовал к кассовой зоне для их оплаты. Каждый из выбранных им товаров оплачивал отдельно посредством одного из двух имеющихся в магазине терминалов, оборудованных системой бесконтактного платежа. Вечером того же дня молодой человек сообщил, что неизвестное лицо оплачивало посредством его банковской карты товары, и продемонстрировал сведения о списании денежных средств (т.1 л.д.228 – 230).

Показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ днем в магазин «Савико-3» пришли двое мужчин. Один из них выбрал товар, оплату которого осуществлял в несколько подходов при помощи банковской карты посредством терминала, оборудованного системой бесконтактного платежа (т.1 л.д.231 – 233).

Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО2 добровольно сообщил о хищении им денежных средств в размере 4700 рублей, находящихся на банковской карте, путем бесконтактной оплаты в магазинах (т.1 л.д.91 – 93).

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 указал места и подробно пояснил об обстоятельствах хищения денежных средств, совершенных с банковского счета Потерпевший №1 (т.2 л.д.72 – 84).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрено помещение <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском, где обнаружен и осмотрен мобильный телефон Потерпевший № 1, содержащий сведения о списании ДД.ММ.ГГГГ денежных средств с банковского счета, а также обнаружен и изъят компакт-диск, с видеозаписью камер видеонаблюдения в магазине «Савико-3» (т.1 л.д.71 – 77).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение магазина «Копирочка» по <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском, где Потерпевший №1 утерял банковскую карту (т.1 л.д.79 – 84).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение мини-офиса № ПАО «Совкомбанк» по <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском, где Потерпевший №1 открыт счет № с привязанной к нему банковской картой № (т.2 л.д.116 – 120).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен участок местности на расстоянии 10 метров от входа в магазин «Копирочка» по <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском, где ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов обнаружил банковскую карту «Совкомбанк» (т.2 л.д.121 – 124).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение кафе быстрого питания «Узбекская кухня» <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском, где ранее находился магазин «Эльф», в котором ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 оплатил товар банковской картой посредством терминала (т.2 л.д.125 – 129).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрено помещение аптечного пункта «Здоровье» по <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском, где ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ оплатил товар банковской картой посредством терминала (т.2 л.д.130 – 135).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена автобусная стоянка ООО «К.А.П.П.» вблизи административного здания по <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском, где припаркован автобус маршрута № марки «ДАЕВУ», государственный регистрационный знак А341ТВ, бортовой № , в котором установлен терминал оплаты, оборудованный системой бесконтактного платежа (т.2 л.д.136 – 140).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрено помещение супермаркета «Заря» по <адрес> в г. Петропавловске –Камчатском, где ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ оплатил товар банковской картой посредством терминала (т.2 л.д.141 – 147).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение магазина «Каллисто» по <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском, где ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ оплатил товар банковской картой посредством терминала (т.2 л.д.148 – 153).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрена торговая точка ИП ФИО5 в помещении рынка «Ярмарка на СРВ» по <адрес> – а в г. Петропавловске – Камчатском, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 оплатил товар банковской картой посредством терминала (т.2 л.д.154 – 158).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение магазина «Савико-3» по <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском, где ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ оплатил товар банковской картой посредством терминала (т.2 л.д.159 – 165).

Протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из ПАО «Совкомбанк» с выпиской о совершении операций по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т.2 л.д.166 – 173, 174).

Протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми компакт-диск, содержащий запись с камеры видеонаблюдения в магазине «Савико-3», осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т.2 л.д.184 – 195, 196).

Протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший № 1 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, тайно похитившее ДД.ММ.ГГГГ со счета его карты ПАО «Совкомбанк» денежные средства в размере 4691 рублей 40 копеек (т.1 л.д.63).

По факту незаконно сбыта наркотических средств и незаконных изготовления, хранения без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым утором ДД.ММ.ГГГГ по телефону созвонился с ФИО2, который сообщил, что намерен изготовить наркотическое средство, и предложил ему приобрести у него его часть. Он решил изобличить ФИО2 в незаконной деятельности и прибыл в УМВД России по Камчатскому краю, где дал согласие на участие в проведении ОРМ. Ему вручили денежные средства в сумме 2500 рублей. Затем он договорился с ФИО2 о встрече у остановки общественного транспорта «Камчатский педагогический колледж», после чего проследовал к месту встречи. Встретившись с ФИО2, передал тому 2500 рублей в счет оплаты наркотического средства. Последний проследовал в аптеку, чтобы купить ингредиенты для приготовления наркотического средства. Он и Красилова, прибывшая с ФИО2, остались ожидать того на автобусной остановке. По возвращению ФИО2, втроем проследовали к Кравцову, проживающему по <адрес>. В данной квартире ФИО2 приступил к изготовлению наркотика на кухне, а он, Красилова и Кравцов находились в квартире. Примерно к 18 часам ФИО2 изготовил наркотическое средство, которое набрал в два полимерных шприца, один из которых передал ему, а второй шприц оставил себе в качестве вознаграждения. После чего он вышел из квартиры и с сотрудниками полиции проследовал в УМВД России по Камчатскому краю, где в присутствии двух представителей общественности добровольно выдал наркотическое средство (т.2 л.д.15 – 19).

Показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время встретилась с ФИО2 и они дошли до остановки «Камчатский педагогический колледж», где к ним подошел Мистюков. Мистюков и ФИО2 разговаривали об изготовлении ФИО2 наркотического средства и приобретении его Мистюковым у ФИО2. При этом Мистюков передал ФИО2 денежные средства, как она поняла в счет оплаты за наркотическое средство. После этого ФИО2 в аптеке приобрел ингредиенты для изготовления наркотического средства и они втроем проследовали к Кравцову по <адрес>. В квартире она беседовала с Кравцовым, а ФИО2 и Мистюков находились в кухне, где ФИО2 изготавливал наркотик. Приготовленный наркотик ФИО2 передал Мистюкову. Когда Мистюков вышел из квартиры, все были задержаны сотрудниками полиции, которыми произведено обследование данной квартиры (т.2 л.д.8 – 11).

Показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов к нему в <адрес>, пришли ФИО2, Мистюков и Красилова. Мистюков с ФИО2 проследовали в кухню, где последний стал изготавливать наркотическое средство. Когда закончил изготовление, передал наркотик Мистюкову, который стал выходить из квартиры. В этот момент все были задержаны сотрудниками полиции, которые с участием двух представителей общественности произвели обследование квартиры и в ящике кухонного гарнитура на кухне изъяли шприц с наркотическим средством, изготовленным ФИО2 (т.2 л.д.12 – 14).

Показаниями свидетелей ФИО18 и ФИО19, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ они присутствовали в качестве представителей общественности при проведении досмотра Мистюкова, а также осмотре и передаче тому денежных средств в размере 2500 рублей. Ход и результаты проведённых мероприятий отражены в соответствующих документах, составленных сотрудником полиции (т.1 л.д.240 – 242, 243 – 245).

Показаниями свидетеля ФИО20, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он присутствовал в качестве представителя общественности при добровольной выдаче Мистюковым наркотического средства в шприце, пояснившим, что приобрел его у ФИО2, а также при досмотре последнего. Ход и результаты проведённых мероприятий отражены в соответствующих документах, составленных сотрудником полиции (т.1 л.д.246 – 248).

Показаниями свидетеля ФИО21 и ФИО22, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ они присутствовали в качестве представителей общественности при обследовании <адрес> и результаты проведённых мероприятий отражены в соответствующих документах, составленных сотрудником полиции (т.2 л.д.1 – 3, 4 – 6).

Показаниями свидетеля ФИО23, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 проводились оперативно – розыскные мероприятия, ход и результаты которых отражены в соответствующих документах, составленных должностными лицами. Сведения, отраженные в них, в полном объеме соответствуют фактически произошедшим событиям (т.2 л.д.29 – 32).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены остановка «Камчатский педагогический колледж», расположенная у <адрес>, и аптечный пункт по <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском, где зафиксирована обстановка (т.1 л.д.132 – 135).

Постановлением о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осуществлено ОРМ в отношении ФИО2 с участием Мистюкова (т.1 л.д.106).

Протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Мистюкова запрещенных в свободном гражданском обороте предметов и веществ, а также денежных средств не обнаружено (т.1 л.д.110 – 111).

Протоколом осмотра и передачи денежных средств лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Мистюкову вручены денежные средства в сумме 2 500 рублей (т.1 л.д.112 – 116).

Протоколом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Мистюков добровольно выдал шприц из полимерного материала с жидкостью и пояснил, что в шприце находится наркотическое средство, приобретенное им в ходе ОРМ ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов у ФИО2 в <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском (т.1 л.д.117 – 120).

Протоколом досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у Мистюкова запрещенных в свободном гражданском обороте предметов и веществ, а также денежных средств не обнаружено (т.1 л.д.123 – 124).

Актом обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с 18 часов 50 минут до 19 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования <адрес> в г. Петропавловске – Камчатском в ящике кухонного гарнитура обнаружен и изъят шприц с бесцветным веществом (т.1 л.д.157 – 164).

Сведениями из справки эксперта №/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым бесцветная прозрачная жидкость, находящаяся в шприце из полимерного материала, массой 2,27 грамма, содержит в своем составе наркотическое средство Метамфетамин (первитин). Общая масса сухого остатка наркотического средства Метамфетамин (первитин), в пересчете после высушивания до постоянной массы при температуре +70 - +110 градусов Цельсия, составляет 0,227 грамма (т.1 л.д.122).

Заключением эксперта №/с от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым жидкость, массой 2,15 грамма, содержит в своем составе наркотическое средство Метамфетамин (первитин). Масса сухого остатка наркотического средства Метамфетамин (первитин) в пересчете после высушивания до постоянной массы при температуре +70 - +110 градусов Цельсия, составляет 0,215 грамма (т.2 л.д.212 – 215).

Сведениями из справки эксперта №/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым прозрачная жидкость, находящаяся в шприце из полимерного материала, массой 5,32 грамма, содержит в своем составе наркотическое средство Метамфетамин (первитин). Общая масса сухого остатка наркотического средства Метамфетамин (первитин), в пересчете после высушивания до постоянной массы при температуре +70 - +110 градусов Цельсия, составляет 0,532 грамма (т.1 л.д.166).

Заключением эксперта №/с от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым жидкость, массой 5,20 грамма, содержит в своем составе наркотическое средство Метамфетамин

(первитин). Масса сухого остатка наркотического средства Метамфетамин (первитин), в пересчете после высушивания до постоянной массы при температуре +70 - +110 градусов Цельсия составляет 0,520 грамма (т.2 л.д.224 – 227).

Протоколом осмотра предметов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми два шприца из полимерного материала с прозрачной жидкостью, содержащей в своем составе наркотическое средство Метамфетамин (первитин), осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д.198 – 203, 204 – 205).

Сведениями из детализации телефонных соединений абонентского номера № , находящегося в пользовании Мистюкова, согласно которым установлено наличие соединений ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО2 (т.2 л.д.22 – 28).

Сопоставляя между собой и оценивая вышеизложенные доказательства, суд признает оглашенные показания ФИО2 на предварительном следствии, показания потерпевшего и вышеуказанных свидетелей правдивыми и достоверными, поскольку они взаимно согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, подтверждаются протоколами следственных действий, ничем не опровергнуты в судебном заседании, поэтому берутся судом в основу обвинительного приговора.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО2 в содеянном доказана, и квалифицирует его действия:

- по факту тайного хищения имущества Потерпевший №1 - по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счёта;

- по факту незаконно сбыта наркотических средств – по ч.1 ст.228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств;

- по факту незаконных изготовления, хранения наркотических средств - по ч.1 ст.228 УК РФ – незаконные изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Суд считает, что квалификация, данная действиям подсудимого при вышеуказанных обстоятельствах, полностью нашла свое подтверждение в исследованных доказательствах.

Время, место и способ совершения указанных деяний установлены и под сомнение сторонами не ставятся.

Виновность подсудимого в инкриминируемых ему деяниях подтверждается его показаниями, в т.ч. оглашенными в судебном заседании, показаниями потерпевшего, исследованными показаниями свидетелей, а также другими доказательствами по делу: протоколами осмотра места происшествия; протоколами следственных действий и иными документами, которые не противоречат друг другу и согласуются между собой.

Квалифицируя действия подсудимого по факту кражи принадлежащих Потерпевший № 1 денежных средств как тайное хищение имущества, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, в том числе совершение подсудимым действий, направленных на безвозмездное изъятие денежных средств потерпевшего, и считает, что стороной обвинения представлены достаточные и убедительные доказательства совершения ФИО2 указанного преступления.

При квалификации действий подсудимого по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ суд исходит из установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, учитывая, что потерпевший являлся держателем банковской карты, на счете которой хранились денежные средства, при этом банковская карта выступала в качестве инструмента управления денежными средствами, находящимися на банковском счете, неправомерно завладев которой подсудимый, используя наличие системы бесконтактного платежа, распорядился ими по

своему усмотрению, осуществив списание денежных средств с банковского счета при помощи указанной банковской карты потерпевшего, путем оплаты приобретаемых им товаров в торговых точках.

Об умысле ФИО2 свидетельствуют вышеуказанные действия, подтверждающие его намерения, которые были направлены на неправомерное тайное изъятие чужого имущества с целью обращения его в свою пользу, т.к. он преследовал корыстную цель, желая при этом наступления общественно опасных последствий в виде причинения собственнику имущества ущерба, а также своего обогащения за счет данного имущества, путем его обращения в свою пользу.

Размер причиненного ущерба определен с учетом показаний потерпевшего, подсудимого, а также данных, содержащихся в материалах дела.

Принимая решение о квалификации действий подсудимого по факту незаконного изготовления, хранения наркотических средств в значительном размере, а также факту незаконного сбыта наркотических средств, суд, с учётом установленных обстоятельств, совокупности приведенных доказательств по делу, полученных в соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона, считает, что полностью подтверждена виновность ФИО2 в совершении указанных преступлений.

О наличии умысла у подсудимого на совершение вышеуказанных деяний свидетельствуют его показания, данные им в ходе предварительного расследования, а также иные доказательства, исследованные в ходе рассмотрения дела, подтверждающие намерения подсудимого, и последующее осуществление последним целенаправленных противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с учетом их вида и размера.

Данные обстоятельства объективно подтверждены показаниями вышеуказанных свидетелей, оглашенными в судебном заседании, протоколами следственных действий, материалами проведенных ОРМ, а также другими доказательствами, приведёнными в приговоре.

По смыслу закона под незаконным сбытом наркотических средств понимаются любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.).

В ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО2 незаконно передал Мистюкову изготовленное им наркотическое средство, тем самым выполнил необходимые действия по передаче наркотического средства другому лицу, т.е. незаконно сбыл его.

Указанное обстоятельство подтверждается показаниями самого подсудимого, не отрицавшего факт передачи им наркотического средства Мистюкову, результатами ОРМ, а также вышеприведенными показаниями свидетелей.

Также, о доказанности вины подсудимого в совершении незаконных изготовлении, хранении наркотических средств без цели сбыта в значительном размере свидетельствуют вышеприведенные доказательства, которые ничем не опровергнуты в судебном заседании, и поэтому судом под сомнение не ставятся.

Вещества, незаконный оборот которых осуществил ФИО2, согласно Списку 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утверждённого постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, являются наркотическими средствами.

Размер наркотических средств определён в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительно, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 УК РФ» и отнесен к значительному размеру.

Давая оценку проведенным по делу экспертизам, суд отмечает, что они проведены лицами, обладающими специальными познаниями, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений, при использовании исследовательского материала, которые пришли к выводу о том, что из незаконного оборота изъяты именно наркотические средства, в связи с чем, у суда не имеется оснований сомневаться в объективности выводов указанных экспертиз.

Частичное признание подсудимым вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 УК РФ, суд расценивает как способ его защиты от предъявленного обвинения и желание избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, и критически относится к его показаниям о том, что он не имел умысла на сбыт наркотического средства Мистюкову, поскольку они опровергаются вышеприведенными доказательствами по делу, в том числе и показаниями самого подсудимого, в связи с чем признаются судом несостоятельными.

Исследовав показания ФИО2 на предварительном следствии в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их достоверными и соответствующими установленным обстоятельствам. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что подсудимый оговорил себя в совершении указанного деяния, не установлено.

Суд признаёт достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела доказательства, представленные стороной обвинения, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно – процессуального законодательства, последовательны, логичны и согласуются между собой.

С учетом совокупности приведенных доказательств, суд пришел к выводу, что виновность ФИО2 в совершении указанных преступлений доказана полностью.

Ссылка стороны защиты на то, что в действиях Мистюкова и сотрудников полиции усматриваются признаки провокации, признается судом несостоятельной, поскольку установлено, что в отношении подсудимого имелась оперативная информация о его причастности к незаконному обороту наркотических средств, в связи с чем проводились ОРМ в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и данных, свидетельствующих об осуществлении указанными лицами подстрекательства либо склонения и побуждения подсудимого к совершению противоправных действий по незаконному обороту наркотических средств в ходе разбирательства дела, не выявлено.

Нарушений уголовно – процессуального закона при расследовании уголовного дела, не установлено. Следственные и другие действия по делу проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства. Процессуальные права подсудимого, в том числе право на защиту от предъявленного обвинения, не нарушены.

Все доказательства в своей совокупности признаются достаточными для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему деяний, в связи с чем судом не усматривается оснований для его оправдания либо прекращения уголовного дела, ввиду наличия обстоятельств, исключающих вину ФИО2.

Исследованием данных о личности подсудимого установлено следующее.

Согласно сведениям из ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ГИАЦ МВД России, копий судебных решений, ФИО2 имеет непогашенную судимость (т.1 л.д.176 – 178, т.3 л.д.18 – 26, 33 – 87, 89 – 90).

В соответствии со справкой – отзывом за время проживания в г. Петропавловске – Камчатском по <адрес> отношении подсудимого жалоб и заявлений не поступало, ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности (т.3 л.д.30).

По месту отбывания наказания в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю ФИО2 имел дисциплинарные взыскания и поощрения, посещал мероприятия

воспитательного характера, не всегда делал для себя правильные выводы, с представителями администрации старался вести себя вежливо и корректно, на замечания реагировал не всегда своевременно, допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, поведение неустойчивое (т.3 л.д.95).

Оснований для признания данной характеристики необъективной не имеется, поскольку она составлена с учетом наблюдения за поведением осуждённого и на основании проводимых в отношении него воспитательных мероприятий, согласована с руководством администрации исправительного учреждения.

На учетах в психоневрологическом и иных диспансерах Камчатского края подсудимый не состоит, с 2015 года состоит на учете в наркологическом диспансере Камчатского края с диагнозом: наркомания, а также в Центре СПИД с диагнозом: ВИЧ – инфекция (т.3 л.д.27, 28, 97, 99, 101, 103).

Согласно заключению судебной психиатрической комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным болезненным расстройством психической деятельности, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал таковым ранее. В момент совершения инкриминируемых ему деяний мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, отдавать отчет своим действиям и руководить ими. В применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается. ФИО2 болен наркоманией, нуждается в наблюдении у врача-нарколога по месту жительства. Страдает психическим расстройством (наркомания). Данное психиатрическое расстройство связано с опасностью для него или других лиц, либо возможностью причинения иного существенного вреда, если ФИО2 продолжит потреблять наркотические препараты (т.2 л.д.237 – 238).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает по фактам тайного хищения имущества и незаконных изготовления, хранения наркотических средств - признание вины, раскаяние в содеянном, по факту тайного хищения имущества – явку с повинной (т.1 л.д.91 – 93), а также по каждому факту преступной деятельности – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у виновного серьезного заболевания.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, является рецидив преступлений, поскольку ФИО2, имея непогашенную судимость за совершение умышленного преступления средней тяжести, за которое отбывал наказание в виде лишения свободы, совершил умышленные тяжкие преступления и небольшой тяжести.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказания обстоятельства, а также то, что ФИО2 должных выводов для себя не сделал и в период непогашенной судимости совершил умышленные преступления, направленные против собственности и здоровья населения, общественной нравственности, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, что представляет собой определенную угрозу для здоровья и благополучия людей, два из которых являются тяжкими, приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы с изоляцией от общества, по п. «г» ч.3 ст.158, ч.1 ст.228.1 УК РФ без назначения дополнительных видов наказания, с учетом требований ч.2 ст.68 УК РФ, что будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения новых преступлений.

При таких обстоятельствах оснований для назначения более мягкого наказания, в т.ч. с применением положений ст.ст.64,73 УК РФ и ч.3 ст.68 УК РФ, суд не усматривает.

Также, суд не находит обстоятельств для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного и данных о личности подсудимого.

Окончательное наказание следует назначить по ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима ввиду наличия рецидива преступлений.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, с учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, а также в целях обеспечения исполнения приговора, отмене и изменению не подлежит.

Согласно п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания подсудимого под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в сроки лишения свободы, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательствах в соответствии со ст.81 УПК РФ суд считает необходимым: ответ на запрос из ПАО «Совкомбанк» с выпиской по счету № о совершении операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск, содержащий запись с камеры видеонаблюдения в магазине «Савико-3», хранящиеся при материалах дела (т.2 л.д.177 – 183, 197), - хранить при деле; два шприца из полимерного материала с прозрачной жидкостью, содержащей наркотическое средство Метамфетамин (первитин), хранящиеся в камере хранения УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому (т.2 л.д.206), - уничтожить.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату ФИО24 в размере 3600 рублей (т.3 л.д.113), адвокату ФИО25 в размере 12120 рублей (т.3 л.д.114 – 115), адвокату ФИО29 в размере 26520 рублей (т.3 л.д.116 – 117), за юридическую помощь, оказанную подсудимому в ходе предварительного расследования, а также адвокату ФИО30 в размере 14400 рублей и адвокату ФИО29 в размере 14400 рублей в судебном заседании, а всего в сумме 71040 рублей, суд, с учетом имущественной несостоятельности ФИО2, в связи с отсутствием у него какого-либо имущества, учитывая состояние его здоровья, считает возможным взыскать их частично с подсудимого в доход федерального бюджета, в размере пятидесяти процентов от общей суммы, подлежащей взысканию.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307 – 309 УПК РФ,

приговорил:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158, ч.1 ст.228.1, ч.1 ст.228 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.1 ст.228.1 УК РФ на срок 4 года (четыре) года;

- по ч.1 ст.228 УК РФ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

Назначенное наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства: ответ на запрос из ПАО «Совкомбанк» с выпиской по счету № о совершении операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск, содержащий запись с камеры видеонаблюдения в магазине «Савико-3», хранящиеся при материалах дела, - хранить при деле; два шприца из полимерного материала с прозрачной жидкостью, содержащей наркотическое средство Метамфетамин (первитин), хранящиеся в камере хранения УМВД России по г. Петропавловску – Камчатскому, - уничтожить.

Взыскать с ФИО2 процессуальные издержки в сумме 35520 рублей в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск – Камчатский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Верно: В.Ю. Быков

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».